

其二，构建法律解释规范适用框架。面对新兴金融业态，成文法具有一定滞后性。法院通过将部门规章、地方性法规、其他规范性文件等纳入法律解释体系，搭建起多层次的规范适用框架。这种解释方法，既确保了裁判与中央改革部署同频共振，也为类似案件提供了可复制的裁判路径。

其三，彰显“包容审慎”的价值平衡。强化监管不等于限制创新。法院在驳回某投资公司诉请的同时，亦指出企业可通过合规申请重新获得准入资格。这种“否定中蕴含肯定”的裁判艺术，既守住了风险底线，也为金融行业健康发展保留了空间。

三、裁判规则的引导：平等对待外商投资企业

在推进“证照分离”改革，致力于更高水平对外开放，进一步减少审批环节，让“非禁即入”落地生根的大背景下，将关乎金融安全的相关领域列入市场准入负面清单实施管理，有法律依据。中外企业在积极投身市场、参与经营的同时，均要依法依规，接受必要的监管。本案中，人民法院依法平等对待外商投资企业，与内资企业同等适用有关市场准入负面清单的规定，坚持程序正义，对市监局向某投资公司的补正告知行为依法依规作出审查，明晰相关许可程序，体现了司法对外资进入中国金融市场的规则引导，对营造稳定、透明、公平的投资环境，保障各类金融投资者和消费者的合法权益具有典型意义。

编写人：上海铁路运输法院 孙焕焕 李胜卡

五、行政确认

33

提供的劳动虽与工作任务相衔接，但不属于
本职工作范围，遭受的伤害不应认定为工伤

——欧某某诉R县人力资源和社会保障局

工伤保险资格或者待遇认定案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

广西壮族自治区柳州市柳北区人民法院(2023)桂0205行初42号行政判决书

2. 案由：工伤保险资格或者待遇认定纠纷

3. 当事人

原告：欧某某

被告：R县人力资源和社会保障局

第三人：G活性炭公司

【基本案情】

原告欧某某系第三人G活性炭公司(以下简称G公司)装卸队的装卸工。G公司的装卸工主要负责厂内原材料卸车及产品装车工作，工资按件计发，卸

木糠(原料)是0.3元/包,装活性炭(产成品)是15元/吨。G公司未要求装卸工帮货车盖车顶棚。

2022年3月7日17时许,G公司装卸队在公司厂内为司机于某驾驶的鲁K牌照货车(登记所有人为W运输车队)装载G公司的产成品活性炭,欧某某等5名装卸工参加了本次装车工作。于某非G公司员工,驾驶鲁K牌照货车装运活性炭是其自己的运输业务。装完活性炭后,应于某个人的请求,装卸队帮拉雨布盖车顶棚,过程中,欧某某不慎从车顶跌落地面并被送往医院。当日17时59分,于某通过微信向当时装车的另一名工人支付了共5人的盖车顶棚劳务费250元。

之后,欧某某向R县人力资源和社会保障局(以下简称R县人社局)申请工伤认定。被告R县人社局经过调查,于2023年1月16日作出《不予认定工伤决定书》,认定欧某某的受伤不符合《工伤保险条例》第十四条、第十五条认定工伤或视同工伤的情形,决定不予认定或者视同工伤。欧某某不服该决定,认为自己系G公司的员工,且系在工作时间、工作场所内因工作原因而受的伤,装车和盖棚布是一个工作整体,不能以货车司机额外支付小费为由而否认原告盖棚布是为G公司工作。于是诉至法院,要求法院撤销该决定,责令被告重新作出工伤认定。

【案件焦点】

原告在盖车顶棚过程中受伤是否属于《工伤保险条例》第十四条第一项“因工作原因受到事故伤害”的情形。

【法院裁判要旨】

广西壮族自治区柳州市柳北区人民法院经审理认为:原告的工作和受伤情形最接近《工伤保险条例》第十四条第一项“在工作时间和工作场所内,因工作原因受到事故伤害”的规定,因此,争议焦点具体而言是指原告在盖车顶棚过程中的受伤是否可归类为“因工作原因受到事故伤害”,更进一步意即装卸工在装货完毕后为货车拉雨布盖车顶棚的行为是否属于装卸工的本职工作。在

工伤调查和本案审理的过程中，原告欧某某、第三人G公司、案外人(另一个装卸工和司机于某)均表达出了同一意思：装卸工人把产品装完，其任务就算完成，如果司机需要工人帮忙盖车顶棚，则需要主动提出并自行支付费用。也就是说，实施盖车顶棚这类保障货物整齐、安全的措施是货车司机自己的义务，只是他们可以通过支付费用来购买装卸工额外提供的劳务以应对这种义务，这种对价关系中并没有G公司的参与。因此，装货完毕后盖车顶棚不是装卸工的本职工作，原告受伤不可归类为“因工作原因受到事故伤害”之情形，不符合《工伤保险条例》第十四条第一项关于认定为工伤之规定，也不符合其他工伤或视同工伤条款的规定。原告主张2022年3月7日盖车顶棚时掉落受伤属于工伤，缺乏依据。被告R县人社局作出的5号决定，事实认定清楚，证据充分，程序合法，适用法律正确，应予以维持。

广西壮族自治区柳州市柳北区人民法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条的规定，作出如下判决：

驳回原告欧某某的诉讼请求。

判决后，双方当事人均未上诉，本判决现已生效。

【法官后语】

《工伤保险条例》第十四条、第十五条对认定工伤(视同工伤)提出了严格的时空界限要求和工作因素强调，实践中，为保障工伤认定和待遇发放的总体科学、公平，亦不主张在认定工伤(视同工伤)时对文本扩大解释，也就是要确保法律框架下的“本职”不被任意扩大。本案中，盖车顶棚时受伤，人社局未予认定为工伤，法院对人社局的决定亦予以支持，是因为这项劳动并不属于该劳动者的本职工作范围。所以认定工伤之前，要讲究“本职”与“非本职”的本质属性和区别。下文从核心与形式两个角度对“本职工作”进行刻画，就此解答“本职”与“非本职”待遇不同的根源及其合理性，为本案不予认定工伤给予充分解释。

一、“本职工作”的核心

工伤保险由用人单位依法为劳动者出资交纳，为资方编制下的劳动者给予

